

1061345-75.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Transporte Aéreo

Magistrado: Fernanda Melo de Campos Gurgel Panseri Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... um dos motivos a seguir expostos: ... 13. Roubo de documentos ou bagagem do Segurado ocorrida durante o período da viagem e que provoque a imediata interrupção da mesma. ... Excelência, cumpre-nos esclarecer que não houve o roubo do documento do Autor e sim a perda como o mesmo narra na inicial, o Autor é responsável pelo zelo de seus pertences não podendo imputar a seguradora ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

2ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Adolfo Pinheiro, 1992, São Paulo-SP - cep 04734-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1061345-75.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1061345-75.2022.8.26.0002

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Transporte Aéreo

Requerente:

Rosemary Rodrigues do Prado e outro

Requerido:

Gotogate Agência de Viagens Ltda (My Trip) e outros

Eu, (MLD) assistente, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Melo de Campos Gurgel Panseri Ferreira

Vistos.

Diante do teor da réplica da parte autora, conclui-se ser o caso de julgamento do processo no estado em que se encontra.

Deste modo, mostrando-se desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento e, com base no que expresso pelo artigo 355 do CPC, dispensa-se a realização do mencionado ato.

Acrescento que "a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (STF - RE 101.171-8-SP).

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95, passa-se à fundamentação e decisão.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em que alega a parte autora que: "DOS FATOS. Os Requerentes efetuaram a compra de duas passagens internacionais, na agência de viagens MYTR!P, sendo elas de IDA e VOLTA, de São Paulo - SP para Buenos Aires na Argentina e vice versa, sendo certo que eles iriam

permanecer lá do dia 30 de junho de 2022 a 05 de julho de 2022, todavia, no dia 05 de julho de 2022, ao tentarem embarcar para fazer a viagem de volta para o Brasil, no aeroporto da Argentina, tiveram de fazer o Check-In, e desse modo entregaram as suas carteiras de identidade (RG) para atendente ali presente, contudo não foi devolvida a carteira de identidade da Requerente Rosemary, somente a do Requerente Vinicius, sendo certo que houve o extravio, haja vista que os Requerentes entregaram as carteiras de identidade na certeza que iriam tê-lo devolvido só que isso não aconteceu. Frise-se mencionar que na entrega dos documentos a Requerente não percebeu que o seu documento de identidade não lhe foi entregue, somente percebeu novamente quando foi tentar embarcar e dessa forma não conseguiriam embarcar para retornar para São Paulo - SP, no Brasil. Destarte, os Requerentes registram um Boletim de Ocorrência (B.O) que segue em anexo, e diante disso como o Consulado se encontrava fechado, os Requerentes não tiveram alternativa, senão irem para um Hotel passar a noite. No dia seguinte, qual seja dia 06 de julho de 2022, os Requerentes conseguiriam a autorização do Consulado para que a Requerente pudesse retornar ao Brasil sem o seu documento, e deste modo tiveram de adquirir 2 (duas) novas passagens aéreas para poderem retornar, haja vista que perderam o primeiro voo sem suas vontades. Superado isso, ao retornarem ao Brasil, os Requerentes decidiram entrar em contato com as seguradoras que contrataram antes de viajarem para a Argentina, qual sejam APOLIX e ASSIST CARD, para acionar o seguro a qual contrataram, a fim de que a seguradora cobrisse as despesas extraordinárias que são: 1) 2 (duas) passagens aéreas de Buenos Aires a São Paulo, em 06 de julho de 2022, no valor de R\$ 4.612,85 (quatro mil e seiscentos e doze reais e oitenta e cinco centavos); e 2) 1 (uma) hospedagem no Hotel Impala, no valor de R\$ 345,48 (trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). ... Todavia, até o presente momento os Requerentes estão tendo dificuldades em receber o seguro e ter a cobertura das respectivas despesas acima, pois a Seguradora Assist Card alega em sua negativa que os imprevistos acima mencionados não estão contemplados no item (Múltiplos Motivos), previsto nas apólices, contudo, como pode-se observar no próprio "Bilhete Seguro Viagem" em anexo, há a previsão de cobertura nos casos de "Interrupção de Viagem por Múltiplos Motivos" e "Cancelamento de Viagem por Múltiplos Motivos", logo a Seguradora não pode negar a cobertura do seguro alegando que essa situação não está contemplada, haja vista que houve a interrupção da viagem por múltiplos motivos, qual seja o extravio do documento de identidade da Requerente, seria um contra senso por parte da Seguradora utilizar-se de tal afirmação para negar a cobertura do seguro." (páginas 02/04).

Pedem a condenação das rés ao pagamento de danos materiais no valor de R\$ 4.958,33, além de R\$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em contestação, a corré GOTO GATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA alegou que: "II - PRELIMINARMENTE. II.A - ILEGITIMIDADE PASSIVA DESTA RÉ - ARTIGO 14, §3º, II DO CDC ... 12. Não restam dúvidas que os desdobramentos dos fatos ocorreram por culpa exclusiva da própria parte Autora, pois perdeu seu documento de identidade, vindo a identificar somente no momento do embarque. Agora questiona-se, qual a culpa da Ré nos fatos relatados? NENHUMA! 13. Além disso, cumpre salientar que a Ré não possui qualquer relação com as seguradoras, ora Corrés, se houve algum contrato entre as partes, a Ré não fez parte desta relação. 14. Excelência, a parte Autora adquiriu o seguro-viagem diretamente no site da Corré, sem qualquer relação com a agência. ... III - MÉRITO. III.A - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS ... 24. A parte Autora afirma que no momento do embarque verificou que havia perdido o documento de identificação, em razão disso teve gastos com hospedagem e novas passagens aéreas. ... 27. Excelência, a parte Autora adquiriu o seguro-viagem diretamente no site da Corré, sem qualquer relação com a agência. ... 33. Com o devido respeito às meras alegações de danos materiais, não servem de prova de que suportaram os gastos apontados, nem tão pouco que os mesmos advêm de conduta da Ré." (páginas 150/155). Impugnou os pedidos de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da corr  GOTO GATE AG NCIA DE VIAGENS LTDA, vez que, no caso em tela, n  possui responsabilidade pela ocorr ncia dos fatos descritos na exordial, nem mesmo, pela indeniza  o dos preju zos sofridos pela parte autora, vez que n o firmou contrato de seguro com os requerentes. O processo deve ser extinto sem julgamento do m rito com rela   o   referida empresa. Anote-se.

As corr s ASSIST CARD DO BRASIL LTDA. e APOLIX CORRETORA DE SEGUROS LTDA, ofertaram contesta   o conjunta, controvertendo os fatos alegados na exordial e alegando que "2. DA PRELIMINAR. 2.1. DA ILEGITIMIDADE DE PARTE - EMPRESA APOLIX. Cumpre-nos esclarecer, que empresa R  Ap lix   apenas a corretora de seguros, ou seja, apenas realiza a venda dos seguros-viagens em nome da seguradora Assist-Card do Brasil Ltda. Logo, a responsabilidade pelo pagamento ou recusa de indeniza   o   da empresa seguradora Assist-Card do Brasil Ltda. ... 3. DO M RITO. 3.1 DA IMPROCED NCIA DO PEDIDO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS. FATO SEM COBERTURA CONTRATUAL. ... Sendo assim, cumpre-nos esclarecer que o pedido da Autora gira em torno de ter perdido o seu documento de identidade e assim ficou impedida de embarcar de volta ao Brasil na data correta, FATO ESTE SEM COBERTURA CONTRATUAL, pois n o se enquadra nas hip teses de incid ncia do seguro. Excel ncia, para a aplica   o da cobertura cancelamento de viagem por m ltiplos motivos   necess rio que esta tenha ocorrido por um dos motivos elencados no contrato do seguro, em data anterior ao in cio da viagem, o que n o ocorreu pois os Autores j  estavam em viagem e estavam retornando ao pa s. Ademais a cobertura   clara que consiste no reembolso de despesas irrecuper veis pagas at  a data de contrata   o do seguro, ou seja, o reembolso de gastos tidos ap s o in cio da vig ncia do seguro n o est  previsto para est  cobertura: ... Bem como, a interrup   o de viagem por m ltiplos motivos deve ser por um dos motivos elencados no contrato do seguro, o que n o ocorreu no presente caso: Interrup   o de Viagem por M ltiplos Motivos. 1. OBJETIVO. 1.1. Consiste no reembolso das despesas irrecuper veis com dep sitos ou antecipadas para a viagem, descontada a franquia e limitada ao valor do Capital Segurado contratado, observadas, ainda, as condi   es do contrato assinado pelo Segurado com a ag ncia de viagens e/ou operador tur stico (incluindo as pol ticas de cancelamento e/ou interrup   o quando for o caso), quando ocorrer a interrup   o da viagem por qualquer um dos motivos a seguir expostos: ... 13. Roubo de documentos ou bagagem do Segurado ocorrida durante o per odo da viagem e que provoque a imediata interrup   o da mesma. ... Excel ncia, cumpre-nos esclarecer que n o houve o roubo do documento do Autor e sim a perda como o mesmo narra na inicial, o Autor   respons vel pelo zelo de seus pertences n o podendo imputar a seguradora o pagamento de indeniza   o por um descuido pr prio. Logo, N O H  O QUE SE FALAR EM QUALQUER REEMBOLSO AO AUTOR, pois est  devidamente comprovado que os fatos corridos n o possuem cobertura contratual. Al m de tudo isso, o Autor recebeu as Condi   es de Contra   o no e-mail informado no momento da compra, que para o presente caso foi o pradolimavinicius@gmail.com, conforme consta nos documentos juntados na pr pria Inicial: ... 3.2 DA INEXIST NCIA DE DANO MORAL INDENIZ VEL" (p ginas 229/239). Impugnou os pedidos de condena   o ao pagamento de indeniza   o por danos materiais e morais.

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da corr  APOLIX CORRETORA DE SEGUROS LTDA, pois, no caso em tela, n  possui responsabilidade pela ocorr ncia dos fatos descritos na exordial, nem mesmo, pela indeniza   o dos preju zos sofridos pela parte autora, vez que se trata de mera corretora de seguros, n o sendo respons vel pelo pagamento da indeniza   o securit ria pleiteada nesta demanda, conforme contratos de seguro com os requerentes, juntados nas p ginas 16/24. O processo deve ser extinto sem julgamento do m rito com rela   o   referida empresa. Anote-se.

Em r plica   contesta   o, a parte autora reiterou os termos e pedidos constantes da exordial.

No mérito, os pedidos da autora, salvo melhor juízo, não comportam acolhimento. O ponto controvertido se refere à negativa da seguradora em cumprir sua parte no contrato de seguro relativo às despesas com hotel e passagens, decorrentes do impedimento dos requerentes para embarque, diante do extravio do documento de identidade da autora, após o check in e antes de sua apresentação na área de embarque.

No boletim de ocorrência de páginas 15, a autora apenas informa o extravio de seu documento de identidade.

Ocorre que o contrato de seguro, ao contrário do que de resto se admite nas lides mais amplas, não admite interpretação extensiva ou analógica, e tem sua classificação ontológica como de risco e não de garantia, consoante dispõem os artigos 757 e seguintes do Código Civil.

A responsabilidade securitária, assim, deve ser interpretada nos estritos termos das cláusulas que a definem, não comportando extensão.

Pois bem, no caso em tela há cláusula expressa a incluir a cobertura para despesas decorrentes de roubo de documentos (item '13', página 237), não havendo qualquer previsão para cobertura securitária em caso de extravio de documentos.

Saliente-se que as cláusulas em discussão inserem-se entre aquelas usualmente existentes em apólices desta natureza, as quais guardam suficiente razoabilidade, na medida em que tais exclusões buscam, essencialmente, eliminar do universo de indenização situações de risco perfeitamente evitáveis, derivadas de comportamento negligente do segurado, que, somente por ter contratado o seguro, abdica de cautelas, precauções e cuidados mínimos que razoavelmente poderiam dele ser esperados, tendentes a embaraçar a perda patrimonial decorrente de furto simples. Em conclusão, cuidando-se de cláusula que apenas restringe, legitimamente, a obrigação do segurador, não há razão jurídica, ademais, para inquiná-la de abusiva ou indevida, devendo ser assim consideradas somente aquelas cláusulas que visem a obter um proveito sem causa, cujos efeitos práticos importem na própria subtração da eficácia do negócio jurídico ou no afastamento de responsabilidade pelo descumprimento de uma obrigação regularmente assumida pelo segurador.

No caso em tela, não há razão para impor à parte ré responsabilidade pela cobertura das despesas decorrentes do extravio do documento de identidade da autora, em decorrência de sua própria ausência de cautela. Ressalte-se, ademais, que se houvesse o cuidado de levar consigo um segundo documento de identidade, a parte requerente não teria arcado com os dissabores e despesas relacionados na exordial.

Isto posto e pelo mais que dos autos consta JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, na forma do disposto no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil, com relação às empresas GOTO GATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA. (MYTR! P) e APOLIX CORRETORA DE SEGUROS LTDA. Anote-se.

Pelo exposto, em relação à ASSISTCARD CORRETORA DE SEGUROS LTDA, julgo improcedente a demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consoante artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95, as partes estão isentas do pagamento de custas, taxas, despesas e honorários, salvo na hipótese de recurso. O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias. Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc), nos termos do Comunicado CG 1530/2021. Cada valor deverá ser recolhido na respectiva guia (FED/TJ e/ou DARE), com o código correspondente, conforme instruções completas e detalhadas que poderão ser encontradas na página do TJ/SP: <https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais>, sob pena de deserção de eventual recurso. O recolhimento independe de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores e

elaboração da certidão para juntada aos autos, nos termos do Comunicado CG nº 489/2022. Índices Taxas Judiciárias | Despesas Processuais.

Transitada em julgado esta sentença, comunique-se a extinção e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

FERNANDA M.C. G. PANSERI FERREIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA